Ley de resiliencia y continuidad de las telecomunicaciones ante desastres

Obliga a los operadores a contar con planes de continuidad, respaldo energético mínimo en sitios críticos, itinerancia nacional de emergencia y alertas masivas georreferenciadas, y articula las telecomunicaciones con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Comisión (Cámara de Diputados): Infraestructura, Vivienda y Transportes (+ Defensa Nacional y Orden Interno) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Orden Público y Seguridad, Infraestructura y Construcción

I. Exposición de motivos

El Perú está expuesto a sismos, tsunamis, lluvias intensas asociadas a El Niño, huaicos y heladas, que dañan torres, fibra y suministro eléctrico y pueden dejar sin comunicaciones a poblaciones enteras en las horas críticas. La Ley 29664 crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pero no establece con rango legal obligaciones específicas para los operadores de telecomunicaciones, como autonomía energética mínima de los sitios críticos, itinerancia (roaming) nacional automática en emergencias o redundancia de rutas. La Comisión Temática de Telecomunicaciones del Plan Perú 2050 plantea una infraestructura dual terrestre y satelital que garantice conectividad redundante, continuidad y seguridad. Chile, tras el terremoto de 2010, aprobó la Ley 20.478 sobre recuperación y continuidad de las telecomunicaciones en condiciones críticas y de emergencia, que sirve de referencia.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:
LEY DE RESILIENCIA Y CONTINUIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES ANTE DESASTRES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto fortalecer la resiliencia de las redes de telecomunicaciones y garantizar la continuidad y la pronta recuperación de los servicios en situaciones de emergencia o desastre.

Artículo 2. Infraestructura crítica de telecomunicaciones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con opinión del OSIPTEL, clasifica como críticos los elementos de red cuya falla afecte significativamente la comunicación de la población o de las entidades de primera respuesta, conforme a criterios públicos.

Artículo 3. Planes de continuidad

Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones cuentan con planes de continuidad y recuperación ante desastres, aprobados por su máxima instancia, que se remiten al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se prueban mediante simulacros al menos una vez al año, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Artículo 4. Respaldo energético y redundancia

4.1 Los elementos de red clasificados como críticos cuentan con respaldo energético de autonomía mínima que fija el reglamento según zona de riesgo, priorizando soluciones con energía renovable y almacenamiento.
4.2 Los enlaces que conectan capitales de provincia cuentan con rutas redundantes, terrestres o satelitales, conforme al cronograma que apruebe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5. Itinerancia nacional de emergencia

Declarado un estado de emergencia por desastre, los concesionarios de servicios móviles habilitan, de manera temporal y automática, la itinerancia nacional en las zonas afectadas para que los usuarios puedan comunicarse por cualquier red disponible, en las condiciones técnicas y económicas que establezca el OSIPTEL.

Artículo 6. Alertas masivas

Los concesionarios de servicios móviles difunden, sin costo para el usuario, las alertas que emitan las autoridades competentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante tecnologías de difusión celular georreferenciada, conforme a la regulación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 7. Red de comunicaciones de emergencia

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones asegura la operatividad de una red de comunicaciones de emergencia para las entidades de primera respuesta, con capacidad satelital y equipos desplegables, articulada con la red mayorista pública de fibra óptica y la REDNACE.

Artículo 8. Reporte de incidencias

Los concesionarios reportan al OSIPTEL las interrupciones significativas en los plazos que este establezca. El OSIPTEL publica en datos abiertos el estado de los servicios en las zonas afectadas durante la emergencia y un informe posterior con lecciones aprendidas.

Artículo 9. Articulación con el SINAGERD

Incorpórase a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación previstos en la Ley 29664, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como sector responsable.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de ciento veinte días hábiles, con opinión del OSIPTEL y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Adecuación gradual. Los concesionarios se adecuan a las exigencias de respaldo energético y redundancia en un plazo máximo de tres años, priorizando las zonas de mayor riesgo identificadas por el SINAGERD.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La red de comunicaciones de emergencia se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a los recursos de la Ley 28900, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

III. Análisis costo-beneficio

El mayor costo recae en los operadores: baterías y generación de respaldo en sitios críticos y rutas redundantes, que se gradúan por zona de riesgo y con plazo de adecuación de tres años para no encarecer de golpe el servicio. La itinerancia de emergencia y las alertas masivas usan capacidades técnicas ya disponibles en las redes móviles, con costo marginal acotado. Para el Estado, el costo es mantener la red de emergencia, financiable con el presupuesto del MTC y el fondo de acceso universal. El beneficio es reducir el tiempo sin comunicaciones en desastres, cuando la coordinación de rescate, la información a la población y la continuidad económica dependen de ellas.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 29664 y el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (Decreto Supremo 013-93-TCC). No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Itinerancia de emergencia y alertas por difusión celular operativas a 2028; 100 % de elementos de red críticos con respaldo energético mínimo a 2030; informe público posterior a cada emergencia declarada.

Normas relacionadas

• Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29664.pdf

• Ley 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28900.pdf

• Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29904.pdf

• Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27332.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Chile: Ley 20.478 (2010), sobre recuperación y continuidad en condiciones críticas y de emergencia del sistema público de telecomunicaciones — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1020622

• Unión Europea: Recomendación (UE) 2024/779 sobre la seguridad y resiliencia de las infraestructuras de cables submarinos — https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-security-and-resilience-submarine-cable-infrastructures

Fuentes

• OSIPTEL, informes y publicaciones — https://www.gob.pe/institucion/osiptel/informes-publicaciones

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones — https://www.gob.pe/mtc

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CON-14.html